27 빈집 정비를 위한 감면 신설(법 §75의6)

1 개정개요

개정 전	개정 후
<신 설>	□ 빈집 정비 지원을 위한 감면 신설 ○ 빈집이 철거된 토지 등에 대해 재산세(도시지역분 포함) 50% 감면(5년간) ○ 빈집 철거 후 해당 토지에 3년 내 신축하여 취득하는 주택·건축물에 대해 취득세 25% 감면(75만원 限) - 자치단체 조례를 통해 25%, 한도 75만원 추가 가능 ○ (일몰기한) 2028.12.31.

□ 개정내용

○ 빈집 철거에 따른 재산세 부담이 낮아지도록 **빈집이 철거된 토지 등**에 대해 **재산세(도시지역분 포함) 50% 감면***(5년간)

* 빈집이 철거된 토지, 해당 토지에 신축하여 취득한 주택 또는 건축물에 대하여 빈집이 철거된 토지에 대한 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 감면

※ 공동주택, 주거용 오피스텔의 경우 모든 세대가 빈집인 경우에만 감면 적용

- 다만, **철거 후 토지 소유권이 이전**된 경우, **「국토계획법」,「도시개발법」 등에 근거한 개발사업**으로 인하여 철거된 경우 **감면 제외**

○ 빈집 철거 후 **활용을 촉진하기 위하여** 소유주가 **빈집 철거 후 토지**에 **철거 3년 내**에 **신축**하는 **주택 또는 건축물**에 대해 **원시 취득세 25%(+조례25%) 감면**

※ 감면 한도 75만원(자치단체 조례를 통해 75만원 추가 가능)

□ 적용요령

○ **2026. 1. 1. 이후 빈집이 철거되는 경우**부터 적용

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
<신 설>	제75조의6(빈집의 정비 등에 대한 감면) ① 빈집(「빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법」 제2조제1항제1호에 따른 빈집 및 「농어촌정비법」 제2조제12호에 따른 빈집을 말하며, 공동주택 및 「주택법」 제2조제4호에 따른 준주택 중 오피스텔의 경우에는 모든 세대가 빈집인 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 철거 후 신축하여 취득[빈집이 사실상 철거된 날(사실상 철거된 날을 알 수 없는 경우에는 공부상 철거된 날을 말한다)부터 3년 이내에 신축하여 취득하는 경우로 한정한다]하는 주택 또는 건축물에 대해서는 취득세의 100분의 25를 2028년 12월 31일까지 경감한다. 다만, 경감받는 세액이 75만원을 초과하는 경우에는 75만원을 한도로 한다. ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 취득세를 경감하는 경우 해당 지역의 재정 여건 등을 고려하여 100분의 25의 범위에서 조례로 정하는 율을 추가로 경감할

개정 전	개정 후
	수 있다. 다만, 추가로 경감받는 세액과 제1항에 따라 경감받는 세액을 합산한 금액이 150만원을 초과하는 경우에는 150만원을 한도로 한다. ③ 빈집이 철거된 토지, 해당 토지에 신축하여 취득한 주택 또는 건축물에 대해서는 빈집이 철거된 토지에 대한 재산세 납세의무가 최초로 성립한 날부터 5년간 재산세(「지방세법」 제112조에 따른 부과액을 포함한다)의 100분의 50을 2028년 12월 31일까지 경감한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감면대상에서 제외한다. 1. 빈집이 철거된 토지, 해당 토지에 신축하여 취득한 주택 또는 건축물에 대한 소유권이 이전된 경우 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도시개발법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「주택법」 등에 따른 개발사업으로 인하여 빈집이 철거된 경우

■ 법률 부칙

제13조(빈집의 정비 등에 대한 지방세 감면에 관한 적용례) 제75조의6의 개정규정은 **이 법 시행 이후 빈집이 철거되는 경우부터 적용**한다.